

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5017/2533

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
นาย เรวัตร ญา ณ วา รี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 169, มาตรา 420, มาตรา 448, มาตรา 575
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ในตำแหน่งพนักงานขับรถมีหน้าที่ขับรถยนต์โดยสารประจำทางรับส่งผู้โดยสาร จำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างโดยขับรถด้วยความประมาททำให้รถของโจทก์รถของบุคคลอื่นเสียหายและทำให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ ขอให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายที่รถของโจทก์ถูกเฉี่ยวชนและชดเชยเงินที่โจทก์ใช้เป็นค่าเสียหายแก่บุคคลอื่นให้แก่โจทก์ ตามคำฟ้องดังกล่าวนอกจากจะเป็นฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายในมูลละเมิดเนื่องจากกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้รถของโจทก์เสียหายแล้วยังเป็นฟ้องที่อ้างว่าจำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างกระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้อง เป็นการทำผิดหน้าที่ที่จำเลยจะต้องกระทำตามสัญญาจ้างแรงงาน อันเป็นฟ้องที่ขอให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาจ้างแรงงานด้วย ซึ่งโจทก์มีสิทธิเรียกร้องได้ทั้งสองประการแม้โจทก์มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจ้างแรงงานที่มีอายุความ 10 ปีแต่เงินค่าซ่อมรถของโจทก์ที่โจทก์เสียไปถือได้ว่าเป็นค่าเสียหายเนื่องจากจำเลยกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงาน โจทก์อาจเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบชดเชยได้นับแต่วันเกิดเหตุ ซึ่งเป็นวันที่ก่อให้เกิดความเสียหายอันเป็นขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้อายุความจึงเริ่มนับตั้งแต่นั้น

ไม่ใช่นับแต่วันที่โจทก์จ่ายค่าซ่อมรถให้แก่ผู้รับจ้างซ่อม เมื่อนับแต่วันเกิดเหตุถึงวันฟ้องเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากจำเลยขับรถโดยประมาทของโจทก์โดยประมาทเฉี่ยวชนได้รับความเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ฟ้องคดีเกิน 10 ปี นับแต่โจทก์มีสิทธิเรียกร้อง จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ที่ขอให้จำเลยชดใช้ค่าซ่อมรถของโจทก์ และค่าเสียหายที่โจทก์จ่ายให้แก่ผู้อื่นซึ่งได้รับความเสียหาย เนื่องจากจำเลยขับรถโดยประมาทมีกำหนดอายุความ 10 ปี นับแต่วันที่โจทก์ได้ใช้ค่าซ่อมรถ และค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอก เมื่อนับถึงวันฟ้องเกิน 10 ปี จึงขาดอายุความพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์อุทธรณ์ว่า ฟ้องของโจทก์ที่เรียกร้องค่าซ่อมรถเป็นค่าเสียหายจากการที่รถของโจทก์ถูกชนเสียหายเป็นฟ้องที่ขอให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาจ้างแรงงานเนื่องจากจำเลยขับรถโดยประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถของโจทก์เสียหายเป็นการทำผิดหน้าที่อันเกิดจากสัญญาจ้างแรงงาน มิใช่เป็นการฟ้องในเรื่องละเมิด จะใช้อายุความ 1 ปี ดังที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยได้ไม่ อายุความใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาจ้างแรงงานไม่มีกฎหมายบัญญัติ

ไว้เป็นอย่างอื่น จึงมีกำหนด 10 ปี ที่รถของโจทก์เสียหายโจทก์จ่ายค่าซ่อมรถให้แก่บริษัทสวีเดนขนส่ง จำกัด ผู้รับจ้างซ่อม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2533ซึ่งถือว่าเป็นวันที่โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องจากจำเลยอายุความจึงต้องเริ่มนับแต่วันที่ 2 กันยายน 2523 เป็นต้นไปเมื่อนับถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2533 ซึ่งเป็นวันฟ้อง ฟ้องโจทก์ที่เรียกค่าเสียหายส่วนนี้จึงยังไม่ขาดอายุความ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า กำหนดอายุความตามกฎหมายนั้นให้นับเริ่มแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ในตำแหน่งพนักงานขับรถ มีหน้าที่ขับรถยนต์โดยสารประจำทางรับส่งผู้โดยสาร จำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างโดยขับรถด้วยความประมาททำให้รถของโจทก์ รถของบุคคลอื่นเสียหายและทำให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ ขอให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายที่รถของโจทก์ถูกเฉี่ยวชน และชดเชยเงินที่โจทก์ใช้เป็นค่าเสียหายแก่บุคคลอื่นแก่โจทก์ ตามคำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวที่เกี่ยวกับการที่จำเลยกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้รถของโจทก์เสียหายนั้น นอกจากเป็นฟ้องที่ทำให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในมูลละเมิดเนื่องจากการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายแล้วยังเป็นฟ้องที่อ้างว่าจำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างกระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องเป็นการทำผิดหน้าที่ที่จำเลยจะต้องกระทำตามสัญญาจ้างแรงงานอันเป็นฟ้องที่ขอให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาจ้างแรงงานด้วย ซึ่งโจทก์มีสิทธิเรียกร้องได้ทั้งสองประการแม้โจทก์มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจ้างแรงงานซึ่งมีกำหนดอายุความ 10 ปี แต่เงินค่าซ่อมรถของโจทก์ที่เสียหายที่โจทก์เสียไปนั้นถือได้ว่าเป็นค่าเสียหายเนื่องจากจำเลยกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานโจทก์อาจเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบชดเชยได้นับแต่วันเกิดเหตุคือวันที่ 27 สิงหาคม 2522 ซึ่งเป็นวันที่ก่อให้เกิดความเสียหายอันเป็นขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ อายุความจึงเริ่มนับตั้งแต่นั้น มิใช่ นับแต่วันที่โจทก์จ่ายค่าซ่อมรถให้แก่ผู้รับจ้างซ่อม ดังที่โจทก์อุทธรณ์ เมื่อนับแต่วันเกิดเหตุคือวันที่ 27 สิงหาคม 2522

อันเป็นขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้จนถึงวันฟ้องก็เป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี เป็น
อันขาดอายุความแล้ว

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-เคียง บุญเพิ่ม-ตัน เวทไวย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>